

|            |                                                                            |                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SỞ TƯ PHÁP | <b>QUY TRÌNH</b><br><br><b>Thành lập Văn phòng</b><br><b>Thừa phát lại</b> | Mã hiệu: QT 09/TPL-BTTP  |
|            |                                                                            | Lần ban hành: 01         |
|            |                                                                            | Ngày ban hành: 07/7/2025 |

**MỤC LỤC**

- SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
1. MỤC ĐÍCH
  2. PHẠM VI
  3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
  4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
  5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
  6. BIỂU MẪU
  7. HỒ SƠ CẦN LƯU

| Trách nhiệm | Soạn thảo                                                                           | Xem xét                                                                             | Phê duyệt                                                                            | Phê duyệt                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Họ tên      | Võ Thị Huyền Trang                                                                  | Nguyễn Thị Phương Thu                                                               | Hồ Minh Hải                                                                          |                            |
| Chữ ký      |  |  |  |                            |
| Chức vụ     | Chuyên viên                                                                         | Trưởng Phòng                                                                        | Phó Giám đốc Sở Tư pháp                                                              | Văn phòng UBND TP. Cần Thơ |

**TRANG THEO DÕI SỐ LẦN SỬA ĐỔI TÀI LIỆU**

| <b>S<br/>TT</b> | <b>Tóm lược nội dung<br/>cần sửa đổi</b> | <b>Cơ sở pháp lý hoặc căn cứ<br/>về việc sửa đổi</b> | <b>Lần sửa đổi</b> |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.              |                                          |                                                      |                    |
| 2.              |                                          |                                                      |                    |
| 3.              |                                          |                                                      |                    |
| 4.              |                                          |                                                      |                    |
| 5.              |                                          |                                                      |                    |
| 6.              |                                          |                                                      |                    |
| 7.              |                                          |                                                      |                    |
| 8.              |                                          |                                                      |                    |
| 9.              |                                          |                                                      |                    |
| 10.             |                                          |                                                      |                    |

## **1. MỤC ĐÍCH**

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

## **2. PHẠM VI**

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

## **3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN**

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5 của Quy trình này.
- Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

## **4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT**

- UBND : Ủy ban nhân dân
- TTHC : Thủ tục hành chính
- GCN : Giấy chứng nhận
- ISO : Hệ thống quản lý chất lượng – TCVN ISO 9001:2015
- BPTN&HT : Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả
- CN & TC : Cá nhân và tổ chức
- CQHCCN : Cơ quan hành chính nhà nước
- TDQT : Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
- CCHC : Cải cách hành chính
- KSTTHC : Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đề án 30 : Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- VB : Văn bản
- CV : Công văn
- TTr : Tờ trình
- QĐ : Quyết định
- MHK : Mô hình khung

**5. NỘI DUNG**

**a. Thành phần, số lượng hồ sơ:**

**Thành phần hồ sơ:**

- Giấy đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;
- Bản thuyết minh về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại để đối chiếu.

**Số lượng hồ sơ: 01 bộ**

**b. Thời hạn giải quyết:**

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại;
- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

**c. Đối tượng:** Cá nhân.

**d. Cơ quan thực hiện:** Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp.

**đ. Kết quả thực hiện:** Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại..

**e. Phí, lệ phí:** 1.000.000đ/hồ sơ.

**g. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:** Mẫu TP-TPL-16-sđ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

**h. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:**

- Thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên cơ sở Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại đã được phê duyệt;
- Thừa phát lại đã chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại không được phép thành lập, tham gia thành lập Văn phòng Thừa phát lại mới trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày chuyển nhượng.

**i. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:**

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
- Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại;
- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa

đối, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp;

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trong lĩnh vực tư pháp.

**k. Quy trình các bước xử lý công việc:**

| TT | Trình tự các bước công việc*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trách nhiệm                                                            | Thời gian |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.<br><br>- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ.<br><br>- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận và chuyển cho bộ phận thẩm quyền để giải quyết theo quy trình quy định. | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công | 1         |
| 2. | Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:<br>- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;<br>- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.                                                                                                                                                                                                                           | Phòng chuyên môn                                                       | 16        |
| 3. | Ký Tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại; trường hợp từ chối thì thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do                                                                                                                                                                                             | Lãnh đạo Sở                                                            | 2         |
| 4. | Xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại; trường hợp từ chối thì thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do                                                                                                                                                                                                                                   | Ủy ban nhân dân thành phố                                              | 20        |
| 5. | Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công | 1         |

**\*Ghi chú:**

- Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật.*
- Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.*
- Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;*
- Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.*

**6. BIỂU MẪU**

- Mẫu số theo dõi hồ sơ;
- Xem mục 5 ở trên.

**7. HỒ SƠ LƯU**

| <b>TT</b> | <b>Tên hồ sơ</b>                                                                    | <b>Nơi lưu</b>   | <b>Thời gian lưu</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | Biên nhận hồ sơ/số giao nhận/phiếu hẹn                                              | Phòng chuyên môn | Lâu dài              |
| <b>2.</b> | Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc<br>(Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.a ở trên) | Phòng chuyên môn | Lâu dài              |
| <b>3.</b> | Bộ hồ sơ theo Mục 5.a                                                               | Phòng chuyên môn | Lâu dài              |
| <b>4.</b> | Quyết định cho phép thành lập Văn<br>phòng Thừa phát lại (bản photo).               | Phòng chuyên môn | Lâu dài              |

Mẫu TP-TPL-16-sđ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BTP)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân.....

Tôi/Chúng tôi là:

1. Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .....

Ngày, tháng, năm sinh: .....

Số Chứng minh nhân dân/Số Thẻ Căn cước công dân/Số định danh cá nhân:

.....

Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại số..... ngày...../...../.....

Nơi thường trú (1): .....

Nơi ở hiện tại (2): .....

2.....

(Nếu có từ hai người trở lên thì từ người thứ hai kê khai đầy đủ các thông tin như người thứ nhất)

đề nghị Ủy ban nhân dân..... cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại với các nội dung sau đây:

1. Tên Văn phòng Thừa phát lại (ghi bằng chữ in hoa): .....

2. Địa chỉ trụ sở: .....

3. Họ và tên Trưởng Văn phòng Thừa phát lại (ghi bằng chữ in hoa): .....

...

4. Loại hình hoạt động: .....

Tôi/Chúng tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật./.

Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng..... năm.....

**Người đề nghị (3)**

**Ghi chú:**

**1. Thông tin số (1), (2):**

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.

- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.

**2. Thông tin số (3):** Trường hợp có 02 Thừa phát lại trở lên đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại thì từng người đều phải ký, ghi rõ họ tên.

**3. Các thông tin tại biểu mẫu này** đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.



